

MILOTIĆ - PITANJA

1. Vlasništvo (uti frui abuti) , kraj skripte

Kvirilsko, Bonitarno, Provincijalno, Peregrinsko

Uti – upotreba Frui - plodouživanje Abuti – raspolaganje

a) uti - usus daje vlasniku pravo ekonomske upotrebe stvari (npr. stanovati u kući)

b) frui - fructus ili usus fructus daje vlasniku pravo crpljenja plodova plodonosne stvari (npr. plodova zemlje)

c) abuti - ab usus daje vlasniku pravo neograničenog raspolaganja koje ide sve do uništenja stvari (najkarakterističnije vlasnikovo ovlaštenje) -

usus i fructus mogu pripadati i drugim osobama, ali ab usus pripada samo vlasniku

2. Princip elasticiteta vlasništva

princip elasticiteta vlasništva; vlasnik ne gubi vlasništvo ako na neko vrijeme ustupi neko pravo na svojoj stvari drugome; nakon što takva ograničenja završe, vlasništvo se vraća u početnu potpunost (prvobitno stanje) primjerici služnost.

3. Kakva obveza mora biti

- Procjenjiva u novcu
- Pravno dopuštena
- Dovoljno određene, ili bar odrediva
- Objektivno moguća

4. Glosatori i Postglosatori

Glosatori- kraj 11 st i 12 proučavaju Justinijanove kodifikacije

-nastali su u Bologni te im je osnivač bio Irnerius

Proučavali su just. kod. Egzegetskom metodom sa glosama tj bilješkama uz tekst Glosa interlinearis (kada bi proučavali dio teksta ili pojedinu riječ te su ih stavljali između redaka) glosa marginalis (kada bi tumačili određeni ulomak te su ih stavljali pored teksta) Glavni nedostatak im je što su slijepo vjerovali u autoritet just. kod.

Poznatiji irneriovi učenici su bili Jacobus Hugo Martinus i Bulgarus te kao posljednji je bio Accursus koji je ujedinio sve glose svojih predaka u komentar Justinijanova zbornika tzv glosa ordinaria

Postglosatori- 13-16 st oni su naslijedili glosatore no oni su također samo komentirali pojedine glose glosatora Vaznost im je ta što su uz rimsko pravo spojili razmatranje o statutarnom pravo sjevernoitalijskih gradova te su stvorili preduvjete za recepciju rimskog prava Glavni predstavnici su bili Pistoia, Sassoferrato i Ubaldis a najznacajnij među njima je bio Ubaldis postavivši temelje za razvoj međunarodnog privatnog prava

5. Kupoprodaja (kakva kupnja mora biti)

mora se sastojati od novca, mora biti određena ili barem odrediva , just je uveo da ne smije biti manje od polovice kupovne cijene te mora biti ozbiljno misljena a ne samo fiktivna

6. Justinijan codex...

Justinijanova kodifikacija + Corpus iuris civilis Justinijan je već na početku vladavine odlučio kodificirati cjelokupno rimsko pravo: ius i leges. Kodifikatorni posao povjeren je komisiji koju su sačinjavali istaknuti pravници i profesori na čelu s Tribonianom. Rad na kodifikaciji započeo je 528. godine, da bi već 529. godine stupio na snagu Codex Iustinianus, zbirka carskih konstitucija izdatih prije Justinijana i prilagođenih novim potrebama (nije sačuvan). Digesta ili Pandectae, veliki

zbornik pravnih prava podijeljen na 50 knjiga, najvažniji i najopsežniji dio Justinijanove kodifikacije. Najveći dio Digesta odnosi se na privatno pravo zbog čega su bila glavnim izvorom za recipirano (pandektno) pravo.

Zajedno s Digestama stupile su na snagu Institutiones, priručnik rimskog prava sa zakonskom snagom. Napisane po uzoru na Gajeve Institucije sa sličnom podjelom materije na četiri knjige koje se dijele na titule i paragrafe. Ukratko je obrađeno statusno, obiteljsko, stvarno, obvezno i nasljedno pravo, kao i pitanja građanskog i kaznenog postupka. Nakon završetka rada na kodifikaciji Justinijan je izdao preko 150 novih konstitucija koje se nazivaju Novellae. Odnose se na sva područja pravnog života, a nekima od njih izvršene su važne reforme na području nasljednog i obiteljskog prava. Kodeks, Digesta, Institucije i Novele obuhvaćeni su zajedničkim nazivom CORPUS IURIS CIVILIS

7. Societas

-ugovor o ortaštvu – konsenzualni ugovor kojom se dvije ili više osoba(ortaci , socii) udružuju kako bi zajedničkim sredstvima postigli neku zajedničku, dopustenu svrhu.

Imamo 4 vrste ortastva a to su:

- Omnium bonorum – zajednica citave buduće i sadašnje imovine
- Quaestus – zajednica citave buduće imovine stecena nekim pravnim poslom -
- Alicuius negotiationis – zajedničko vođenje grane nekog posla
- Unius rei- zajedničko vođenje nekog posla

Pravni subjekti su pojedini ortaci

U starom civilnom pravu ne postoji ovakav način ortastva nego su oni poznavali posebnu vrstu siroke agnatske zajednice tzv. Consortium u kojoj je svaki pojedinac mogao samostalno npr. Mancipirati zajedničku stvar

ORTACI su obvezni unosit svoje prihode u zajednicu, te naravno svaki ortak ima pravo na dobit ali tako i gubitak te također nistetno ortastvo je bilo ako bi nekog člana isključili od dobiti te bi snosio samo gubitak tzv societas leonina

Kod ugovora o ortastvu obveze su samo između ortaka te ako bi pojedinac sklopio neki posao sa trecim on bi samo predstavljao posrednog zastupnika ostalih ortaka prema trecim

Iz ortastva nastaju uzajamna prava i dužnosti koje mogu ostvariti sa **actio pro socio** (koja je bila usmjerena na diobu zajedničke imovine tj razvrgnućem zajednice) te osuđenog stize **infamia**.

Po klasičnom pravu podizanjem te službe smatralo se da se ortastvo razvrgnulo Ortak

je ispočetka odgovarao za dolus a po justinijanovom pravu i za culpa in concreto

Ortastvo se razvrgava smrću bilo kojeg ortaka te ako bi se nastavilo ortastvo ono se smatralo kao da je novo te također jednak učinak ima i captis demuntio i naravno razvrgava se nakon postizanja svoje svrhe te također sporazumom ortaka.

8. Superficiens - to je vrsta stvarnih prava na tuđoj stvari -te je to pravo korištenja zgrade podignute na tuđem zemljištu

SUPERFICIAS

po Justinijanovom pravu, superficies je nasljeđivo i otuđivo pravo iskorištavanja zgrade podignute na tuđem zemljištu, uz plaćanje godišnje naknade (solarium) - to je pravo na tuđoj stvari koje ima širok opseg – superficijar vrši sva vlasnička prava na tuđoj zgradi - većinom se radi o zgradi koju superficijar sam podiže, no superficies se može osnivati i na gotovim zgradama - potreba nastanka ovakvog stvarnog prava se javlja zbog principa prema kojem sve što se sagradi na tuđoj zemlji postaje vlasništvom vlasnika zemlje ("superficies solo credit" - građevina slijedi pravnu namjenu zemljišta), jer se vlasništvo zemlje proteže i na podzemni i zračni prostor - uvođenjem subjektivnog superficiesa taj princip je narušen, iako je zgrada i dalje ostajala vlasništvom vlasnika zemlje

➤ POSTUPNI RAZVOJ - isprva je superficies bio samo obvezni odnos, najam ili zakup zemljišta na kojem će se podići zgrada - zbog koncentracije zemljišnog vlasništva u rukama država, općine i malobrojnih bogataša, te zbog visokih cijena zemljišta u gradovima, nastaje potreba da se osigura stanovanje u vlastitoj kući na tuđem zemljištu - prvo je država počela dozvoljavati privatnicima da si na javnom dobru, koje se nije moglo prodavati, sagrade kuće ili obrtne lokale (npr. bankari na forumu u Rimu), te da ih trajno ili na duži rok koriste uz plaćanje godišnje naknade (solarium) - zatim isto čine i gradske općine, pa i privatnici – oni zemlju daju u dugoročni zakup (99 god.) uz određenu godišnju naknadu - takav odnos bio je u klasično doba samo obvezni odnos najma ili zakupa; graditelj kuće ima samo obvezni zahtjev protiv zakupodavca (actio conducti), a nikakvo stvarno pravo protiv trećih, ni na samoj zgradi - već u klasično doba, pretor onima koji drže takvo zemljište daje: → interdiktnu zaštitu u slučaju smetanja ili oduzimanja protiv svakoga (interdictum de superficie) → ponekad daje i petitornu zaštitu in rem u svrhu zaštite protiv vlasnika zemljišta i protiv trećih → prije davanja tužbe (actio de superficie) je utvrđivao stanje stvari i okolnosti u svakom pojedinom slučaju - superficies u postklasičnom pravu dobiva stvarnopravni karakter, a od Justinijana je smatran za otuđivo i stvarno pravo na tuđoj stvari - pravo superficijara sad je zaštićeno akcijama in rem analognim vlasništvu (utilis rei vindictio, negatoria i confessoria), a osniva se ugovorom ili razredbom posljednje volje

9. Stipulatio aquiliana

To je kod akceptilacije (otpusta duga) i prema stipulatio aquiliana da bi se takva obveza iz stipulacije prekinula morala se provesti novacija (promjena obveznog odnosa) znaci iz stipulacije u literalni ugovor i onda oprostiti dug akceptilacijom

10. Proučanstvo (jamstvo)

Kod jamstva se obvezuju treće osobe uz glavnog dužnika radi vjerovnikova osiguranja,

jamceva je obveza samo nadopuna na glavnu obvezu

Sekundarni značaj jamceve obveze je taj da se sastoji od akcesornost (jamceva obveze zavisi od postojanja glavne obveze) i suspendijarnost(njegova obveza nastupa tek kada se vjerovnik ne može naplatiti od glavnog dužnika)

Tijekom povijesnog razvoja nastaju tri oblika usmene jamstvene obveze (stupulacijom) : sponsio, fiderpromissio i fideiussio

Sponsio je prva takva obveza ali dostupna samo rimskim građanima(spondes), spondeo pa se ubrzo javlja fiderpromissio , obveza sponzora i fiderpromisora ne prelazi na nasljednike

Da bi se mogle postići ne samo verbalne nego i ostale obveze uvedena je fideiussio ona nije bila vremenski ograničena te je prelazila na njegove nasljednike i njom su se mogli služiti i rimljani i peregrini te je samo ona presla u jus. kod.

Iz akcesorne naravi jamac se ne može obvezati na više od dužnika

Po klasičnom pravu vjerovnik može birati k o čemu mu ispuniti obvezu gl. Dužnik ili jamac. Justinijan je uzeo načelo suspendijarnosti odnosno da jamceva obveza nastaje samo ako se vjerovnik ne može namiriti od glavnog dužnika.

Također javlja se načelo solidariteta kod kojeg ako postoji više jamaca, jedan jamac može ispuniti cijelu obvezu te tako osloboditi druge .

Sto se tiče solidariteta javlja se lex Appuleia te daje akciju onome koje plati cijav iznos da mu drugi mogu naplatiti razliku.

Lex Furia de sponsu određuje da se obveza više sponzora i fidepromisora ima podijeliti na toliko dijelova koliko ima jamaca u trenutku dospelosti obveze

Car Hadrijan uvodi beneficium divisionis te od tada svaki jamac mora odgovarati samo za dio koji njemu pripada.

Sponzor je imao lex Publilia s kojom je mogao sa penalnom akcijom depensi tražiti od glavnog dužnika dvostruki iznos u roku od 6mj ako mu ovaj ne bi vratio dug koji je platio umjesto njega.

U Justinijanovom pravu je jamac mogao zahtijevati od dužnika ustup vjerovnikove tražbine i akciju protiv glavnog dužnika(beneficium cedendarum actionum).

Neformalni pravni poslovi koji su osiguravali tuđe obveze su:

Mandatum qualificatum- mandat u kojem nalogodavac daje nalogoprimcu nalog da on trećem pozajmi novac, ukoliko treći nebi vratio taj novac nalogoprimcu on može tuziti nalogodavca

Constitutum debiti-je neformalno obećanje da će se nekom trećem u određenom vremenu platiti dug te je utuzivo sa actio pecunia constituta

Receptum argentarii- neformalno obećanje u kojem novcar obećaje kako će on platiti dug nekog svog klijenta

11. Litiskontestaciju i njene učinke

Litiskontestacija je akt koji je zbog nužnosti sporazuma stranaka dobiva značaj formalnog procesualnog ugovora

Ucinci su:

- procesualna konsumpcija- kada se izvrši litis. Ne može se više tuziti o istoj stvari -prisilna novacija- do litis. Postoji zahtjev na dužnikovu obvezu cinidbu, koja se nakon litis pretvara u zahtjev na tjeranje parnice i ishođenje osude a poslije osude na zahtjev na njeno izvršenje
- konsumptivna snaga-tuzitelj ne smije tražiti više nego što mu pripada inace će mu zahtjev biti odbijen

12. Zakonsko nasljeđivanje

Ko zakonskog ili intesantnog nasljeđivanja prelazi imovina na određene osobe tj ostaviteljeve krvne potomke i daljne rođake

Moglo se temeljiti na majcinom ili ocevom agnatskom srodstvu te je moglo vladati načelo jednakosti svih potomaka ili npr primogeniture(prvorodstva) ili npr ultimogeniture (zadnjerodstva)

Ali kod rimljana prevladava na agnatskom srodstvu oca.

Do zakonskog nasljeđivanja će doći samo ako nema oporuke jer prevladava načelo da je oporucno jace nego nasljedno.

Zakonih 12 ploca nam daje tri reda civilnih zakonskih nasljednika:

Sui heredes, to su bili agnatski članovi obitelji te su pozvani na nasljedstvo u prvom redu Bile su to osobe koje su se prije smrti ostavitelja nalazile pod njegovom vlasu no nakon toga postale su osobe sui iuris, te su ovo bila djeca iz zakonitog rimskog braka ali i adoptirana i arogirana djeca. Zena u braku cum manu je također bila sui heredes te je sa djecom nasljeđivala jednake dijelove.

Ako su uz djecu nasljednike nasljednici bili također i unuci onda se nasljeđivalo po lozama(per stripes) te je vrijedilo načelo prezentacije tj. takvi bi unuci nasljedili onaj dio koji bi njihov otac naslijedio da je živ.

Heredes necessarii su neophodni nasljednici

Proximus agnatus to su daljnji najbliži agnati izvan kruga sui heredes koji bi se pozivali na nasljedstvo ako nema sui heredes, a tu se ubrajaju ostaviteljeva brata i sestre... U slučaju da

postoje blizi agnati a da ne prihvate nasljedstvo onda se pozivaju daljnji agnati, agnati iz ove skupine ne stječu nasljedstvo voljom nego ga moraju prihvatiti.

više jednakih bliskih agnata stječe nasljedstvo po glavama.

Ako ne postoje ni proximi agnati onda su na nasljedstvo pozvani gentiles odnosno pripadnici istog roda

Intesantno nasljeđivanje po pretorskom pravu

Ovdje je jako istice kognacija tj krvno srodstvo.

U prvom redu su unde liberi, na nasljedstvo se pozivaju ostaviteljeva djeca, ova kategorija je šira nego sui heredes jer ovdje nasljeđuju i djeca koja u trenutku očeve smrti nisu bila u njegovom vlasništvu npr emancipirani sin koji je stekao sve za sebe za razliku od njegove brata koja su stjecala za svog oca pa su onda tokom raspodjele imovine morali da obracunaju cjelokupnu imovinu (collatio bonorum)

U drugom redu unde legitimi to su osobe koje su po zakoniku 12 ploca imale pravo nasljedstva(brata sestre...)

Treci red unde cognati obuhvaćao je sve krvne srodnike do 6. stupnja srodstva a od 7. djecu brata te su blizi cognati isključivali dalje kognate.

Cetvrti red (unde vir et uxor) davala se bonorum possessio prezivjelom bračnom drugu.szoga je žena koja je bila u braku sine manu bila pozvana na nasljedstvo ukoliko nema kognatskih i

agnatskih srodnika iz prethodna 3 slučaja.

Pretor je uveo još jednu inovaciju ako osobe iz unde vir et uxor ne bi zatražile posjed ostaviteljeve imovine, pozivali su se iz sljedećeg reda odnosno, ako bi u trećem redu blizi kognati propustili zatražiti ostavninu davala bi se ona kognatima daljnjeg stupnja te su time uvedene successio ordinum i successio graduum.

Posebna pravila vrijedila su za pretorsku bonorum possessionem obzirom na ostavni oslobođenika. U takvoj se situaciji prije brasnog druga iz četvrtog reda postojala 2 dodatna reda koja obuhvaćaju patrona, patronovog patrona i srodnike.

Justinijanov sustav intesantnog nasljeđivanja

Ovdje je u prvom redu uređeno nasljeđivanje majke i djece. Ono je po civilnom pravu ako su djeca rođena u sine manu bilo nemoguće jer djeca nisu u agnatsko vezi sa majkom

- a) Senatus consultum Tertullianum iz doba cara Hadrijana temeljem kojeg majka koja ima ius liberorum poziva na nasljedstvo iza svoje djece i to prije agnata
- b) Senatus consultum Orphitianum koji je donesen potkraj 2. st. Kojim se djeca pozivaju na nasljedstvo ali poslije njihove majke i to prije agnata

Justinijan je što se tiče intesantnog nasljedstva uveo važne promjene sa svoje dvije novele te je intesantno nasljeđe se temeljilo na kognatskom srodstvu te postoje 4 grupe:

- a) U prvi red ulaze potomci i po zenskoj i po muskoj liniji i to svih stupnjeva. Potomci istih stupnjeva nasljeđuju per capita (jednake dijelove), a različitih stupnjeva per stripes (po lozama) i to po nacelu prezentacije tj. oni bi dobili dio od svog oca ako im je otac umro prije ostavitelja.
- b) U drugom redu pozivaju se pretci i sa oćeve i s majcine strane te također punorodnu bracu i sestre te djeca ranije umrle brace i sestara. pretci i braca će steci per capite a dok djeca ranije umrlih braca i sestre dobivaju per stripes i to nacelo prezentacije. U slučaju da nasljeđuju samo pretci onda će nasljeđivati in lineas tj. tj polovica pripada pretcima sa oćeve a druga pretcima sa majcine strane.
- c) Treći red ulaze polubraca i polu sestre koji nasljeđuju per capita a njihova djeca per stripes
- d) 4. red su svi krvni srodnici po pobocnoj liniji, blizi isključuju dalje, a svi jednako tako blisku srodnici nasljeđuju per capita

Justinijan se također pobrinuo za siromasnu udovicu je stjecala uz druge nasljednike četvrtinu muzeve ostavnine a ako je nasljeđivala sa djecom onda je stjecala ususfructus (plodouzivanje) na određenom dijelu ostavnine.

Ovdje se također javlja ius repraesentationis (pravo predstavljanja) koji označava pravo živog potomka da unutar pojedinog nasljednog reda predstavlja svog pretka koji je umro prije ostavitelja.

13. Damnum iniuria datum

Protupravno oštećenje tuđih stvari, poznata već po Zakoniku 12 ploča

Predviđa kazne za određene slučajeve npr:

- a) Ako neko posjece tuđe drvo predviđena mu je kazna od 25 asa
- b) Ako nečija četveronožna životinja popase tuđe plodove njen vlasnik odgovara sa akcijom de pauperie, a ako se životinja ne izruci ostecenom onda vlasnik odgovara sa akcijom de pastu za naknadu štete
- c) Ako zapalimo drugom kucu ili zalihe zita...

14. Iniuria

Namjerna povreda tuđe osobnosti bilo to tjelesno (realna iniuria) ili uvreda (verbalna) U stvarno pravu pod pojmom iniuria se podrazumijeva tjelesni napad dok Zakonik 12 ploca ne poznaje opci pojam nego navodi 3 slučaja:

- a) *Membrum ruptum* (osakacenje uda, uništenje organa)

Predviđena je privatna osveta putem taliona ako osteceni i pocinitelj ne uspiju se nagoditi, ali vjerovatno je dolazilo samo do novčane nagodbe

- b) *Os fractum* (prijelom kosti)

Novčana otkupnina za slobodnog čovjeka je 300 asa a za roba 150 asa, ali se po kasnijem razdoblju po Lex Aquilia njegova ozljeda smatra kao ostecenje neke stvari

- c) Sve druge povrede

Novčana kazna je 25 asa no spominju se jos i dva netjelesna delikta no vjerovatno se radi o caranju i proklinjanju i oni se progone kao javni delikti u javnom kaznenom postupku

15. Legate (podjela, pojam i razlika od fideikomisa)

legat je zapis civilnog prava koji se naređuje nasljedniku svečanim i određenim zapovjednim riječima - legat se mogao odrediti samo u oporuci, a od carskog doba i u kodikilu potvrđenom u oporuci - sadrži imovinske namjene u korist trećeg (legatar ili honorat) na teret nasljedstva, odnosno nasljednika (onerat) - ovisan je o valjanosti oporuke i imenovanja nasljednika – zato se legatom ne mogu opteretiti intestatni nasljednici - predmet legata: stvarna prava, tražbine, otpust duga (*legatum liberationis*), izbor između više oporučiteljevih stvari (*legatum optionis*), određeni idealni dio nasljedstva (*legatum partitionis*), manumisija roba, ... ➤

VRSTE - civilno pravo razlikuje 4 vrste legata: 1) **legatum per vindicationem** – ima učinak prijenosa vlasništva na legatara; običajna forma je **do, lego** 2) **legatum per damnationem** – nastaje obvezni odnos nasljednika (dužnik) i legatara (vjerovnik); legatar može od nasljednika tražiti ispunjenje legata osobnom tužbom **actio ex testamento**; forma je heres damnas esto dare 3) **legatum sinendi modo** – nastaje obvezni odnos, nasljednik mora trpjeti i dopustiti legataru da uzme legirani objekt, koji može pripadati ostavitelju ili nasljedniku; oblik je heres meus damnas esto sinere 4) **legatum per praeceptionem** – po Sabinovcima, naređuje se u korist jednog od sunasljednika koji uzima stvar prije diobe nasljedstva, a dioba se zatim vrši na ostatku; Prokulovci ga daju i honoratu koji nije sunasljednik - od **klasičnog doba, važnost imaju legatum per vindicationem (stvarnopravni učinak) i per damnationem (obligatorni)** - počinje popuštati strogi formalizam, što uređuje senatus consultum Neronianum iz 1. stoljeća: legat koji ne odgovara pretpostavkama određene forme, ali sadržajno odgovara nekoj drugoj vrsti legata, ima se smatrati kao da je sačinjen u toj drugoj formi o tako se svi pogrešni legati održavaju na snazi kao **legatum per damnationem**, koji ima najširu primjenu - od Justinijana postoji jedan tip legata koji proizvodi realne ili obligatorne učinke

16. Legisakcije (podjela, pojam, postupak Sacramento – in rem vindikacija) Legislacioni postupak

opisan je u 4. Gajevoj konstituciji

Legislakcije- svečane, do svake riječi predviđene formule koje stranke u postupku in iure moraju naizust izgovoriti i poratiti eventualnim gestama kako bi osnovale proces, odnosno izvršile litiskontencijaciju.

Gaj razlikuje 5 vrsti legisakcionog postupka koje se dijele u 2 skupine:

- a) Deklaratorne- za rješavanje spora presudom(sacramento,per conditionem i per iudicis arbitrive postulationem)
- b) Egzekutorne- služe ovrši (per manus iniunctionem, per pignoris

cipationem) **LEGIS ACTIO SACRAMENTO**

Jedna je od najstarijih legislakcija , prema objektu spora dijeli se na :

- a) Legis actio sacramento in rem- služi za zaštitu vlasništva i drugih apsolutnih prava
- b) In personam – za ostvarivanje obligatornih zahtjeva

LEGIS ACTIO SACRAMENTO IN PERSONAM

Tijek postupka in iure:

- 1)stranke pred strankom in iure donose predmet spora
- 2) tuzitelj uzima stvar te izgovara rijeci npr. Rijeci vindikacija e ju dodiruje sa stapom
- 3)tuzeni izgovara potpuno iste rijeci koristeći svoju kontravindikaciju i cini iste geste
- 4)magistrat nalaže obojici da puste sporni predmet
- 5)stranke se propisanim rijecima pozivaju na sacramentum – okladna svota koju porazena stranka mora platiti drzavi iznosi od 50 do 500 asa ovisno o tome da jel predmet spora vrijedi ispod ili preko 1000 asa
- 6)magistrat daje privremeni posjed jednoj od stranaka- te stranka mora dati jamce drugoj stranci da ce joj u slucaju gubitka parnice izruciti predmet s plodovima 7) akt litis se završava izborom i imenovanjem suca

U drugom dijelu postupka, sudac bi proveo dokaze te bi izrekao donjeo presudu koja stranka gubi sacramentum u korist drzave.

LEGIS ACTIO SACRAMENTUM IN PERSONAM

Postupak je slican legisakciji sacramentum in rem
Ovdje u tvrdnje i dijalozi stranaka jednostavniji- vjerovnik bi kao tuzitelj postavio tvrdnju o trazbini, a tuzeni bi samo porekao dug
Zatim odmah dolazi do pozivanja na sacramentum i do imenovanja suca-on u drugom dijelu postupka odlucuje o sacramentumu i time indirektno o opojnosti duga

17. Furtum (pojam, actio furti)

Furtum je hotimicno protupravno prisvojenje tuđe stvari iz koristoljublja

Osnovna dioba Furtuma je:

Furtum manifestum – je kad se kradljivac zatekne na mjestu krađe

Furtum nec manifestum – kad se kradljivac ne zatekne na mjestu krađe

U kasnije doba republike i u carsko doba zadržana je ta podjela no sad se kaznjava novcanom kaznom koje se ostvaruje sa penalnom akcijom furti.

Pretor je odredio da za furtum manifestum bude ceterostruka vrijednost a za nec manifestu dvostruka. Mjerodavna je najvisa vrijednost bila od trenutka krađe do trenutka podizanja tuzbe.

Na tuzbu je ovlasten vlasnik te stvari a moze i nevlasnik ako mu je u interesu da mu stvar ne bude ukradena no sa ovom akcijom ne moze se traziti stvar natrag nego samo novcana naknada. Zbog toga vlasniku pripada i rei vindikacija na povrat stvari a moze se poslužiti i sa conductio furtiva kod koje vlasnik dokazuje da mu je stvar ukradena te je ona dostupna samo okradenom vlasniku.

18. Poslovodstvo bez naloga (negotium gestio)

Ovdje se radi o obavljanju posla za drugog bez njegovog naloga, slican je mandatu ali ne nastaje ugovorom stranaka te predmet moze biti obavljanje fizickih ili pravnih poslova Pretor ove slucaje stiti sa akcijom in factum a kasnije sa akcijom negotium gestio

U Just. Pravu razlikuje actio negotiorum gestio directa (protiv poslovođe) i contraria (protiv gospodara)

Za poslovodstvo je bitno da ovavlja stvar za drugo te se trebaju razmatrati ponekad objektivne okolnosti (npr. jer se obavlja stvar na tuđoj stvari) i subjektivnoj (da li je poslovođa imao namjeru obavljati taj posao)

Obveze negotiorum gestora su:

- a) Izvršiti posao do kraja – odgovara i za dolus i za culpa levis
- b) Ako bi svjesno postupio onako kako nebi postupio gospodar odvogarao bi za slučajnu štetu (casus)
- c) i mora položiti račune i sve doprinose

Obveze gospodara su:

- a) mora nadoknaditi eventualne troškove te ga osloboditi preuzetog posla
- b) obveze koje je 2. radio morale su biti u korist gospodara
- c) ako je gospodar zabranio negotiorum gestoru da obavlja taj posao a on ga je ipak obavljao, on po Justinijanovom pravu nema nikakvih obaveza (iznimke su ako drugi ispunjava javne obveze i ako sahranjuje čovjeka)

19. Vis ac metus (sila i strah)

Sila koja može dovesti do nevaljanosti pravnog posla može biti:

- a) Fizička (via absolutia) – nema volje ni očitovanja, prisiljeni je sredstvo tuđe volje pa je takav posao ništav
- b) Psihička (via compulsiva) – prinuda izvršena protupravnom prijetnjom, pod prijetnjom zla (vis) i utjecajem time izazvanog zla (metus), učinjeno je očitovanje volje do kojeg nebi inače došlo te je volja stvorena zbog pogresnog motiva
Po teoriji očitovanja starog civilnog prava takav posao je bio valjan tek kad se uzimala u obzir i volja.

I ovdje je pretor davao zaštitu:

- a) Actio quod metus causa – gdje je oštećeni mogao tražiti nadoknadu četverostruke štete koja mu je prouzročena te se mogla dizati protiv svake treće osobe koja je imala koristi od toga
- b) Exceptio quod metus causa – koju je imao tuženi koji je sklopio posao protiv njegove volje
- c) Restitutio in integrum – da se sve vrati u prijašnje stanje

20. Nasljedni redovi po civilnom pravu i po Justinijanu

Nasljedni redovi po civilnom pravu su:

Sui heredes, proximus agnatus i gentiles

Po just su: potomci, braca i pretci umrlog, polubraca i polusestre i krvni srodnici po pobornoj liniji

21. Formalno i materijalno nužno nasljedno pravo

Civilno pravo je najprije izgradilo institut tzv. Formalnog nuznog nasljedstva. Ogranicenje slobode oporucivanja sastojalo se po ius civile samo u tome sto su sui heredes i postimi morali biti u oporuci određeni za nasljednike ili su morali biti iznasljeđivani, jer ih oporucitelj nije mogao samo tako zaobici ili presutjeti.

Nuzno nasljeđivanje po civilnom pravu temeljilo se na agnaciji kao i kod intesantnog nasljeđivanja.

Pretorski pravom prosireno je na sve liberi te je ono sad obuhvacalo i potomke koji nisu bili sui heredes.

Pretor je prosirio i krug osoba na koje se odnose formalnosti iznasljeđivanja: Sada svi muski liberi morali biti iznasljeđeni nominativnim a samo za zenske osobe bila je dostatna exhereditatio inter ceteros. Pretor ne bi proglasio oporuku nistetnom vec bi mimoiđeni liberi dobili od njega bonorum possessio contra tabulas tj oni bi od njega doveli svoj intesantni nasljednio dio uređen pretorski pravom

MATERIJALNO NUZNO NASLJEDNO PRAVO

Slabljenjem tradicionalnih rimskih obiteljskih struktura trebalo je najblizim nasljednicima osigurati odgovarajuci dio ostavnine stoga se potkraj republike u praksi centumvirskog sudista izgrađuje materijano nuzno nasljedno pravo.

Temelji se na nacelu da je oporucitelj duzan svojim najblizim srodnicima oporucno ostaviti određen dio ostavnine, osim u slucajevima u kojima postoji opravdan razlog za iznasljeđivanje.

Centumvirsko sudiste je usvojilo shvacanje da najblizi nasljenik koji je neopravdano mimoiđen mogli zahtjevati ponistenje oporuke sa tuzbom quarella inofficiosi testamenti.

Nuzni nsljednici su potomci i pretci te setre i braca, a polubraca i polusestre po ocevoj liniji su nuzni jedino ako je za nasljednika postavljena nedostojna osoba

Samo onaj nuzni nasljednik koji nije dobio barem cetvrtinu onoga sto bi nasljedio intesantno mogao je temeljem quarelle inofficiosi testamenti pobijati poruku, ta cetvrtina predstavlja nuzni dio debita portio i nuzni dio mora biti slobodan od svih tereta.

Quarella infficiosi testamenti podize se protiv nuznih nasljednika.

Ako bi tuzitelj pobjedio u sporu onda bi oporuka bila ponistena te bi on imao pravo zahtjevati ne samo nuzni dio odnosno cetvrtinu nego i sve sto mu pripada kao intesantnom nasljedniku.

U carsko doba uvedena su jos u svrhu zastite nuznog nasljednika daljna sredstva: quarella inofficiosae donatis i quarella inofficiosae dotis sa kojima je nuzni nasljednik mogao pobijati darovanja i davanje miraza koja je ostavitelj jos za zivota, a kojima se smanjio nuzni dio.

Justinijan je izvrsio vazne reforme nuznog nasljednog prava. Ponajprije je odredio da se quarella inofficiosa testamenti ukoliko je nuzni nasljednik bio potpuno iskljucen iz nasljedstva.

Ako mu je ipak bilo nesto oporuceno ali nije citav dio koji mu pripada mogao je on od oporucnog nasljednika traziti samo dopunu nedostale imovine i ta osobna tuzba se zvala actio ad supplendam legitimam.

Justinijan je spojio nacela formalnog i materijalno nuznog nasljednog prava tj.

nuzni nasljednici moraju biti u oporuci određeni nasljednicima.

Sada je iznasljeđenje bilo moguće samo na osnovi taksativno određenih razloga. Ako bi iznasljeđeni poricao postojanje razloga, morao ga je oporucni nasljenik dokazati. Nuzni nasljednik koji je bez opravdanog razloga zaobiđen stajala mu je na raspolaganju quarella inofficiosi testamenti kao pravna zastita. U slucaju uspjeha u tom sporu oporucne odredbe o određivanju nasljednika su se ponistavale kako bi nuzni nasljednik dobio svoj citav intesantni dio.

22. Delacija i akvizicija

Za stjecanje nasljedstva potrebna nam je delacija i akvizicija

Delacija-(pripad nasljedstva) – pozivanje određenog subjekta na nasljedstvo → osnova delacije može biti intestatni red, oporuka ili nužno nasljeđivanje → delacija dolazi do učinka časom ostaviteljeve smrti, pa pozvani nasljednik mora doživjeti taj čas.

No pozvani nasljednik ne stječe nasljedstvo i ne postaje nasljednikom već časom delacije, nego mora deferirano nasljedstvo načelno i prihvatiti (acquisitio) – pritom razlikujemo: € heredes necessari – sui heredes stječu nasljedstvo časom delacije, ne mogu odbiti prihvati nasljedstva € heredes voluntarii (extranei) – stječu nasljedstvo tek ako očituju volju o prihvatu

23. Pretorski edikt

krajem 1. stoljeća potpuno prestaje zakonodavna djelatnost narodnih skupština - neki od zadnjih tako donesenih zakona su: → lex Iuliae iudiciariae – uveden formularni umjesto legisakcionog postupka, donesen za Augusta (privatnopravni zakoni) → lex Iulia et Papia Poppea – zakon o podizanju populacije i mirala, donesen za Augusta → lex Claudia et tutela mulierum – ukida agnatsko tutorstvo nad ženama; donesen za Klaudiju - stvaranje zakona po narodnim skupštinama iščezava (posljednji donesen za vrijeme Nerve) - pretor također gubi na važnosti, pa donosi sve manje novina – tijekom godina počinju se preuzimati samo edicta tralatitia - oko 130. g. nastaje edictum perpetuum (trajni edikt), jedinstven i nepromjenjiv tekst pretorskog edikta. - redigirao ga je Salvius Iulianus, a taj edikt prihvaćen je po senatu na prijedlog cara Hadrijana - u edictum perpetuum je obuhvatio edikt gradskog pretora i edikt kurulskih edila - edictum perpetuum nije izravno sačuvan; o njemu saznajemo iz citata i navoda kasnijih pravnika - ti pravници pišu opširne komentare pod nazivom Libra ad edictum (posebno Ulpianus i Paulus), a iz tih komentara su mnogi odlomci sačuvani u Justinijanovim Digestima - edictum perpetuum podijeljen je na titule s natpisima (rubricae), a njegovu najbolju rekonstrukciju izvršio je Oto Lenel; njegov se sistem navodi uglavnom praktičnim razlozima i povijesnim slučajnostima

24. Pignus

Je ručni zalozni ugovor, realni ugovor kod koje jedna stranka (zalozni dužnik) predaje drugoj stranci (zaloznom vjerovniku) neku pokretnu ili nepokretnu stvar u zalog za osiguranje vjerovnikove tražbine s tim da je vjerovnik ima vratiti kad prestane zalozno pravo. Predajom stvari u ručni zalog stječe vjerovnik na stvari zalozno pravo (pignus) koje je stvarno pravo i zato djeluje prema svima.

Zaloznom vjerovniku pripada posjed stvari te je zaštićen posesornim interdiktima.

Contractus pigneraticius je nepotpuno dvostranobvezni ugovor a stranacke se obveze prosuđuju prema nacelima bona fidei. U svakom slučaju nastaje zahtjev zaloznog dužnika protiv zaloznog vjerovnika te taj zahtjev ostvaruje sa actio pigneraticia directa. U slučaju da dođe do kupoprodaje zalogu onda će dužnik tom tužbom moći tražiti visak utrska koji prestaje nakon namirenja vjerovnikove tražbine. Zalozni vjerovnik je dužan čuvati stvar kao diligens pater familias te odgovara za svaku stvar do culpe levis.

Actio pigneraticia contraria je pripadala zaloznom vjerovniku za ostvarivanje eventualnih protuzahtjeva na naknadu štete i naknadu izdatka za stvar, te i on odgovara za svaku krivnju do culpe levis jer i on ima interesa u njoj. Ako se radi o zamjenjivim stvarima tj potrošnim

onda vjerovnik postaje vlasnik te stvari sa uglavkom da mora vtratiti istu vrstu i kolicinu.

25. Nasciturus

uvjeti postanka fizičke osobe su: 1) da se novo biće potpuno odvoji od majčine utrobe 2) da se rodi živo – dokaz je glas (Prokulovci) ili bilo koji znak života, npr. disanje, micanje (Sabinovci); to stajalište prihvaća i Justinijan 3) da bude rođeno nakon bar 6 mjeseci trudnoće - perfektan porod 4) da novorođenče ima ljudski oblik - zametak nije čovjek, nego dio majke – no zametak se smatra već rođenim ukoliko se radi o njegovim probicima - pravilo „nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur“ - čuvala su mu se prava koja mu trebaju pripasti ako se živo rodi; to je bilo važno kod nasljeđivanja, jer nasljednik mora živjeti u času pripada nasljedstva – po navedenom pravilu, dovoljno je da je dijete u času očeve bilo začeto (nasciturus) - za zaštitu budućih prava zametku se može dati skrbnik (curator ventris) dok se ne rodi; rođenjem postaje pravna osoba. - status rođenog djeteta određuje se po statusu oca/majke u času začeća, a ne rođenja

26. Razvod braka

U Rimu je već od starijih vremena bio moguć razvod braka (divortium), u starije je doba bilo određeno da se brak sklopljen confarreatione razvodi podudarnim, suprotnim ritualnim aktom koji se zvao diffarreation.

U klasično doba bila je dovoljna izjava o razvodu (repudium)

U Cumanu pravo na brak ima samo muž dok kod sine manu braka imaju i žena i muž. Krscanski su carevi u 4. i 5. st. donosili određene propise o suzbijanju razvoda te kao značajno ograničenje propisani su opravdani razlozi za brak.

Razlozi su bili primjerice muž (ubojstvo) a žena (preljub)

Onaj koji bi razveo brak bez ikakvih valjanih opravdanja imao bi određene pravne posljedice.

Car Teodozije uveo je obveznu formu za razvod braka libellus repudii (otpusno pismo tzv.

Otpusnica) koja se temeljila na svetom pismu te ga je moralo potpisati 7 svjedoka. Prema Just.

Pravu kako braćni drug koji je kriv za opravdan razlog tako i onaj koji razvodi brak bez razloga stizu ih određene imovinske sankcije. U Just. Pravu postoji još i sporazumni razvod te opravdani razlog bez krivnje druge stranke.

27. Tradito

derivativni način stjecanja vlasništva po ius gentium, vrši se neformalnim prijenosom posjeda stvari: na res nec mancipi njome se prenosi civilno (kviritsko) vlasništvo, a na res mancipi njome se prenosi samo pretorsko vlasništvo, a tek po proteku uzukapionog roka dovodi do kviritskog vlasništva (zaštićeno s actio Publiciana) - kad je od Justinijana nestala ova podjela stvari, nestaju mancipatio i in iure cessio, pa ostaje jedino traditio kao redovni derivativni način stjecanja vlasništva za sve stvari - traditio je u prvom redu puki prijenos posjeda stvari, otuđivalac napušta posjed, a stjecalac ga zahvaća, no netko može predati stvar drugome u razne svrhe: a) kako bi primatelj stvari bio njezin detentor (npr. vlasnik mu daje stvar na čuvanje, posudbu, u najam) b) kako bi primatelj stvari postao njen posjednik

(npr. vlasnik daje stvar prekaristu) c) kako bi primatelj stvari postao njen vlasnik (npr. darovatelj predaje dar daroprimcu.

Za prijenos vlasništva tradicijom potrebno je :

- a) prenositelj(tradent) mora biti vlasnik
- b) prenositelj mora prenjeti stjecatelju posjed nekim od opisanih vrsta tradicije c) potrebna je volja stranaka prenjeti i steci pravo vlasništva
- d) potrebna je pravna osnova stjecanja vlasništva kao pravni posao u kojem je sadržana volja za prijenos vlasništva

Netjelesne stvari ne mogu biti prenesene tradicijom je re potrebna odgovarajuća predaja stvari.

U klasičnom pravu morala je postojati iusta causa traditionis tj valjana pravna osnova predaje

Causa traditionis je pravni posao koji je po pravnom poretku usmjeren na prijenos vlasništva i koji kao valjana pravna osnova opravdava prijenos vlasništva.

Vrlo je prijepono je li causa traditionis bila objektivno ili subjektivno pravno valjana.

Kod subjektivne cause obje stranke misle da pravna osnova postoji, premda ona uistinu ne postoji dok kod objektivne postoji npr. ako nasljednik plaća dug a ne zna da ga je ostavatelj već platio.

Ako stranke nisu suglasne kod cause traditionis ona prema salviu Julijanu nije moguća dok po Ulpijanovom mišljenju jest.

28. Emptio venditio

konsenzualni ugovor koji nastaje time što jedna stranka (prodavalac - venditor) obećaje drugoj stranci (kupcu - emptoru) prepustiti neku stvar, a druga stranka obećaje prodavaocu za nju platiti određenu svotu novca kao kupovninu - konsenzualna kupoprodajna pogodba proizvodi samo obligatorne učinke - samom pogodbom se još ne prenosi vlasništvo, posjed ni kupovina - ona nema stvarnopravnog učinka, jer se njome ne zasniva stvarno pravo, nego samo obvezni odnos - sam prijenos stvari i cijene događa se posebnim aktom (tradicijom), te ne spada u postanak obveze (kao kod realnih kontrakata), nego spada u ispunjenje obveza nastalih kupoprodajnom pogodbom - prema tome, kupoprodajna pogodba je samo pravni razlog (causa) za prijenos stvari i novčane cijene (pravni razlog za tradiciju) - kupoprodajna pogodba nastaje čim su se stranke sporazumjele o predmetu i cijeni – predmet kupoprodajne pogodbe mogu biti sve stvari u prometu (res in commercio) i koje su otuđive (tjelesne i netjelesne, pokretne i nepokretne), pa i tuđe stvari (vlasnik ih može reivindikacijom oduzeti kupcu) - predmetom kupnje mogu biti i buduće stvari, koje se dijele na: www.nasciturus.com 124 o emptio rei speratae – dolazi do uvjetne kupnje te će stranke biti obvezane samo ako stvari doista nastanu, i samo u onom opsegu u kojem nastanu (npr. prodaja priroda žetve uz unaprijed određenu cijenu po metričkom centu) o emptio spei –

dolazi do bezuvjetne kupnje, no kupac snosi rizik jer kupuje samo nadu (spes, alea) na dobitak (npr. kupuje lovinu nekog ribolova za određenu paušalnu cijenu – mora platiti kupovninu i ako ništa ne bude ulovljeno) - kupnja nastaje i ako prodavalac ima izraditi predmet iz svog materijala (npr. zlatar treba izraditi prsten od svog zlata), iako Cassius smatra da u tom slučaju glede materijala nastaje kupnja, a glede rada najam.

uz kupovninu (pretium) su vezana slijedeća pravila: " numerata pecunia - kupovna se mora sastojati iz novca (numerata pecunia) (ovo mišljenje zastupaju Prokulovci) " pretium certum - kupovna mora biti točno određena (pretium certum) ili barem određiva po nekim objektivnim sigurnim okolnostima, tako da se glede njene visine više ne mora sklapati nova pogodba - određenje kupovnine ne može biti prepušteno samovolji ili primjerenoj rasudbi same stranke - po Justinijanu, može se određivanje kupovnine prepustiti primjerenoj rasudbi (arbitrium boni viri) trećega, ali tada postoji uvjetna kupnja, jer je pogodba nevaljana ako treći ne bi htio ili mogao odrediti kupovninu " pretium verum - kupovna mora biti ozbiljno mišljena (pretium verum), a ne samo fiktivna i simulirana – ako je kupovna samo prividna i nema plaćanja, postoji darovanje - ako se stvar proda ispod vrijednosti kako bi se razlika darovala kupcu (negotium mixtum cum donatione), posao će biti valjan kao kupnja – iznimka je ako se radi o bračnim drugovima među kojima su i takva darovanja zabranjena - prividna kupnja (imaginaria venditio, venditio nummo uno) – često se koristi za pravne poslove za koje ne postoji posebna forma, no tada se ti slučajevi ne prosuđuju kao kupnja (npr. trokratna prividna prodaja sina kod emancipacije) " pretium iustum - po klasičnom pravu, kupovna ne mora biti razmjerna pravoj vrijednosti predmeta (ne mora biti pretium iustum) - po Justinijanu, stranke su imale punu slobodu da svojim sposobnostima iz ugovora postignu što veću korist; cijena ne smije biti manja od polovice prave vrijednosti predmeta – ova reforma vrijedi samo u korist prodavaoca i primjenjuje se samo na prodaju nekretnina (prieporno je primjenjuje li se na sve kupnje već u rimskom pravu) - ako kupovna ne doseže pola prave vrijednosti predmeta (laesio enormis), prodavalac može tražiti razvrgnuće kupnje, tj. povratak predmeta uz restituciju kupovnine - kupac može izbjeći razvrgnuće ako nadoplati razliku cijene do prave vrijednosti stvari (quod deest iusto pretio)

OBVEZE STRANAKA IZ KUPOPRODAJE

kupoprodajom nastaju obveze za prodavaoca i za kupca – prve ostvaruje kupac akcijom empti, druge prodavalac akcijom venditi - obje tužbe su iudicia bonae fidei, formula im je in ius concepta, sadrži demonstraciju kojoj se navodi kupnja kao pravni razlog obveze, a na nju se nadovezuju intentio incerta i condemnatio incerta - obveze kupca: → platiti kupovninu (prenijeti je u vlasništvo prodavaoca – obveza na dare) → platiti oficijelne kamate od dana kad mu je kupljeni predmet predan → preuzeti kupljenu stvar (prodavalac ga može prisiliti na preuzeće akcijom venditi) - obveze prodavaoca (utužive obveze): → stvar čuvati i odgovarati za nju do časa predaje → izručiti stvar kupcu (pribaviti mu mirni posjed stvari) → nakon predaje stvari odgovarati za evikciju i jamčiti za faktične mane stvari → nakon predaje jamčiti za skrivene mane i nedostatke stvari - dok stvar nije predana kupcu, prodavalac odgovara za svaku krivnju (možda i za kustodiju, slučajnu štetu osim više sile) - od postklasičnog prava, on odgovara za brižno čuvanje stvari (diligentia in custodiendo), za svaku krivnju (dolus, culpa lata, culpa levis in abstracto), ali ne odgovara za slučajnu štetu

ako prodana stvar propadne na način za koji prodavalac ne odgovara, prodavalac će biti oslobođen svake obveze (debitor rei certae interitu liberatur) – kupac ipak mora platiti kupovninu iako stvar nije dobio (protivnost principu sinalagmatičnosti obveza) - od Justinijana, ovo pravilo izražava se načelom "periculum est emptoris" - opasnost (rizik) pada na kupca, koje ima dosta ograničenja i iznimaka: 1) navedeno pravilo ne vrijedi kod generične kupnje ("genus perire non censetur" - vrsta ne propada) 2) kod kupnje mješovito-generičnih stvari ili stvari koje se tek imaju mjeriti ili odvagnuti (emptio ad mensuram), kupac je oštećen samo izlučenjem stvari iz određene zalihe, njihovim odmjerjenjem ili odvagnućem, ili nastupom eventualnog suspenzivnog uvjeta (ako stvar propadne pendente condicione, to ide

na teret prodavaoca) 3) ako stvar propadne državnom intervencijom, obje su stranke oslobođene obveza (npr. stavljena extra commercium) 4) ako prodavalac odgovara za kustodiju, tada na teret kupca ide samo propast stvari po višoj sili 5) navedeno pravilo je dispozitivno – stranke se o njemu mogu i drukčije sporazumjeti 6) ako je prodavalac po ovom pravilu riješen obveze, mora izručiti kupcu eventualne koristi koje je iz toga imao (morao bi mu npr. ustupiti svoje tužbe protiv trećeg koji je uništio ili ukrao stvar) - Justinijan opravdava pravilo periculum est emptoris time što kupcu koji snosi rizik opasnosti pripadaju i eventualne koristi (npr. plodovi, priraštaj) od časa sklopljene pogodbe " vacuum possessionem tradere - prodavalac kupcu ne mora pribaviti vlasništvo prodane tjelesne stvari, nego samo mirni posjed i uživanje stvari, tako da mu je nitko ne može pravno oduzeti iz posjeda (evincirati) - tako je obveza prodavaoca upravljena na facere, a ne na dare (dare tehnički označava prijenos vlasništva) - kupoprodajna pogodba je valjana i ako prodavalac nije vlasnik te nije ni na kupca prenio vlasništvo stvari (npr. ako je samo poštenji posjednik) o ako prodavalac postupi doložno, kupac može odmah s akcijom empti tražiti naknadu interesa o ako kupac stekne mirni posjed stvari od prodavaoca u dobroj vjeri, ne može ništa više zahtijevati od njega dok god mu stvar ne bi bila evincirana - ovo načelo o obvezi prodavaoca da na kupca prenese tradicijom sano nesmetani posjed (vacuum possessionem tradere) korigirano je time što je kupnja negotium bonae fidei, a bona fides zahtijeva da prodavalac učini sve kako bi kupac stekao sva njegova prava, uključujući i pravo vlasništva - zato prodavalac, ako se radi o res Mancipi, mora izvršiti i Mancipaciju, a ne samo tradiciju – tako kupac ipak stječe vlasništvo, a neće ga steći jedino u slučaju ako ni prodavalac nije bio vlasnik stvari ili ako je postojala neka druga zapreka stjecanja vlasništva (npr. malodobnost) - u tom slučaju će kupcu koji je u dobroj vjeri pomoći dosjelost - u Justinijanovom pravu, vlasništvo prelazi na kupca samo ako je isplatio ili osigurao kupovninu, ili ako mu je prodavalac istu kupovninu bez osiguranja kreditirao - kako je kupnja sinalagmatični ugovor i kontrakt bonae fidei, obveze stranaka su zavisne jedna od druge - stranka može zahtijevati protučinidbu samo ako je već izvršila svoju ili je barem pripravna izvršiti je (osim ako nije drukčije dogovoreno) - u protivnom, bit će odbijena sa svojim zahtjevom na prigovor tuženoga (exceptio non adimpleti contractus prema općem pravu, exceptio doli prema Justinijanu)

ODGOVORNOST PRODAVATELJA ZA PRAVNE NEDOSTATKE STVARI

prodavalac dobre vjere ne odgovara kupcu što mu eventualno nije pribavio vlasništvo stvari, on načelno odgovara samo za evikciju, tj. tek ako bi treći parnicom ili interdiktom kupcu oduzeo stvar iz posjeda - prodavalac ne odgovara ako bi se netko treći samo javio, nego odgovara tek ako bi treći putem parnice kupcu oduzeo stvar iz posjeda - prodavaočeva odgovornost za evikciju u rimskom se pravu razvijala postupno: " actio auctoritatis - najstariji slučaj jamstva za evikciju bio je vezan uz realnu kupnju kod Mancipacije kojom se na kupca odmah prenosilo kviritsko vlasništvo stvari - ako treći podigne protiv Mancipatara reivindikacionu parnicu, Mancipatar mora obavijestiti Mancipanta o parnici (litem denuntiare, auctorem laudare) - ovaj bi mu morao pomagati u parnici ili je preuzeti na sebe – ako to ne bi htio učiniti ili ne bi uspio u parnici, Mancipatar može akcijom auctoritatis tražiti dvostruki iznos plaćene kupovnine (ova tužba in duplum ima deliktne značaj) " stipulatio duplae (pecuniae) - navedena obveza se kod Mancipacije može i posebno preuzeti u obliku stipulacije - prodavalac bi posebnom stipulacijom preuzeo jamstvo protiv evikcije, za kupčev mirni posjed i korištenje - najobičnija je stipulatio duplae (pecuniae) – njome se prodavalac u slučaju evikcije obvezuje platiti dvostruku kupovninu " actio empti - krajem 1. stoljeća nastaje pravilo da kupac može akcijom empti prisiliti prodavaoca na davanje stipulacije duplae - uskoro je jamstvo za evikciju bilo sadržano u samom kupoprodajnom ugovoru – sada kupac u slučaju evikcije protiv prodavaoca podiže tužbu iz ugovora (actio empti) kojom traži naknadu punog interesa - pritom se pretpostavlja da je kupac obavijestio prodavaoca o parnici koju je treći započeo (litis denuntiatio) protiv kupca, kako bi mu prodavalac mogao u

parnici pomoći do odgovornosti prodavaoca sada načelno dolazi samo u slučaju uspješne evikcije – ovo pravilo ima 3 iznimke: a) kupac može akcijom empti tražiti naknadu punog interesa makar je zadržao posjed stvari, ali tako što je stvar naknadno stekao na besplatni ili naplatni način (npr. ponovnom kupnjom od pravog vlasnika) - pretpostavka je odgovornosti za evikciju da je

kupac obavijestio prodavaoca o parnici b) kupac s akcijom empti može odmah tražiti naknadu interesa ako mu je prodavalac doložno prodao tuđu stvar c) kupac može zadržati kupovninu dok protiv njega traje parnica o vlasništvu (exceptio evictionis imminetis) - odstupajući u ovim načelima od načela odgovornosti za evikciju, krčio se time put pooštrenoju odgovornosti za pribavljanje prava (tj.prava vlasništva, a ne samo posjeda)

ODGOVORNOSTI PRODAVAOCA ZA FAKTIČNE NEDOSTATKE STVARI

pretpostavka ove odgovornosti je: 1) da se radi o manama zbog kojih se stvar ne može normalno upotrebljavati, ili joj se bitno umanjuje vrijednost 2) da ti nedostaci postoje već u času prodaje 3) da se radi o skrivenim i neupadljivim nedostacima, a ne o takvima koji se odmah mogu opaziti (npr.sljepoća) 4) da kupcu te mane nisu poznate, te ih nije mogao uočiti kraj uobičajene pažljivosti prigodom kupnje - odgovornost prodavaoca za faktične nedostatke

opravdava se time što on treba poznavati svoju stvar koju prodaje - povijesni razvoj ove odgovornosti je analogan razvoju odgovornosti za evikciju: " actio de modo agri - najstariji slučaj ove odgovornosti vezan je uz mancipaciju kao realnu kupnju – ako prodavalac zemljišta navede netočne podatke o površini, odgovara po Zakoniku XII ploča akcijom de modo agri za dvostruku vrijednost površine koja nedostaje " stipulatio duplae - prodavalac kod svake kupnje može preuzeti jamstvo za skrivene nedostatke posebnom stipulacijom, koja bi se obično spajala sa stipulacijom duplae " actio empti - kod konsenzualne kupnje se krajem republike razvija prodavaočeva odgovornost za mane i bez posebne stipulacije, dakle temeljem samog kupoprodajnog ugovora - kupac akcijom empti može tražiti od prodavaoca odštetu za fizičke mane i nedostatke stvari, ali samo ako je prodavalac postupao doložno: o kupcu svjesno zatajio neke mane (reticentia) o lažno pripisao stvari neka svojstva koja ona nema (dicta in mancipio, leges mancipii) - po klasičnom pravu, kupac ovdje može tražiti naknadu one štete koju je pretrpio oslanjanjem na izjave i poštenje prodavaoca, na temelju kojih je i sklopio ugovor (negativni interes) " edilsko jamstvo (actio redhibitoria i actio quanti minoris) - kurulski edili koji su imali tržišnu sudbenost, uveli su nova načela u pogledu odgovornosti za skrivene nedostatke prodaje robova ili životinja na javnim tržištima; smatraju da prodavalac treba odgovarati i za mane robova i životinja iako ni sam za njih nije znao - ediktom kurulskih edila je određeno da prodavalac roba i životinja mora javno obznanimi njihove greške i nedostatke (npr. bolest, sklonost bijegu) - za neobjavljene mane, kupac može zahtijevati jamstvo u obliku stipulacije (uglavnom stipulatio duplae) - kasnije prodavalac uvijek odgovara za mane, bez obzira na to da li je znao za njih ili ne, pri čemu kupac ima 2 edilske tužbe: → actio redhibitoria – njome može u roku od 6 mjeseci tražiti razvrgnuće kupnje → actio quanti minoris – u roku od 1 godine može tražiti razmjerno sniženje kupovnine - po ovom edilskom pravu kupac ne može dobiti i naknadu eventualne daljnje štete (npr. ako kupi bolesnu životinju koja zarazi i njegovu zdravu stoku), nego je samo imao pravo izbora između razvrgnuća kupnje i umanjenja kupovne cijene " edilsko jamstvo od Justinijana - Justinijan proteže edilsko jamstvo na kupnju svih stvari, a ne samo robova ili životinja – sada prodavalac odgovara i za sva neformalna obećanja i izjave u pogledu kakvoće stvari (dicta et promissa), bez obzira je li ih davao lažno ili u dobroj vjeri - kupcu uvijek pripadaju navedene 2 akcije, ali i actio empti: € ako stvar nema svojstva koja su joj pripisana, ili ima nedostatke koji su prešućeni ili zaniijekani € kupac traži naknadu cijele štete, pozitivnog interesa (štete koju trpi zbog nevaljanog ispunjenja ugovora) € ova tužba nije vezana uz kratke rokove

uz kupnju kao negotium bonae fidei mogu se ugovoriti različiti uzgredni uglavci (pacta adiecta), koji su također utuživi tužbom iz prodajnog ugovora (actio empti/actio venditi) – to su: o lex commissoria - uglavak (dodatni pakt uz kupoprodaju) po kojem prodavalac ima pravo razvrći ugovor ako kupac ne isplati kupovninu ili ostatak kupovnine do određenog roka (pravodobno) - smatra se da je takva kupnja sklopljena pod rezolutivnim uvjetom, a svi učinci se razvrgavaju unatrag (ex tunc) www.nasciturus.com 127 - kupac mora vratiti stvar sa svim ubranim plodovima, a prodavalac može izbjeći razvrgnuće plaćanjem kupovnine o in diem addictio - dodatni pakt uz kupoprodaju po kojem zaključen ugovor ostaje na snazi ako prodavalac do određenog roka ne bi našao drugog kupca koji nudi povoljniju cijenu: → izvorno konstruirana kao kupnja pod negativnim suspenzivnim uvjetom da se do određenog roka neće naći bolji kupac → neki misle da se radi o rezolutivnom uvjetu – kupnja odmah proizvodi sve učinke, a razvrgava se nastupom uvjeta → prema interpolacijama, glede konstrukcije odlučuje volja stranaka – prvom kupcu pripada facultas alternativa, tj. mogućnost da ponudi toliko koliko nudi novi kupac, te ima prednost pred njim - navedeni uglavci već od klasičnog prava imaju stvarnopravni učinak – razvrgnućem kupnje vlasništvo bi ipso iure prešlo natrag na prodavaoca koji može stvar potraživati i reivindikacijom od svakoga (akcijom in rem) - no postojali su i uzgredni uglavci s obligatornim učinkom utuživi akcijom in personam (samo među ugovornim strankama); ovdje spadaju: a) pactum displicentiae (kupnja na ogled, probu) - uglavak dodan kupoprodaji kojim bi kupac stekao pravo da unutar određenog roka odustane od zaključenog ugovora ako mu se kupljena stvar ne sviđa - većinom se smatra rezolutivnim uvjetom, no može biti i suspenzivan b) pactum de retroemendo i retrovendendo (pridržaj nazadkupnje i nazadprodaje) - prvim si prodavalac pridržava pravo da istu stvar unutar određenog roka natrag kupi, a drugim si kupac pridržava pravo da istu stvar natrag proda prodavaocu - pritom vrijedi prvobitna cijena (osim ako nije drukčije ugovoreno) c) pactum protimiseos (pridržaj prava prvokupa) - obveza kupca da kupljenu stvar u slučaju njene prodaje prvo ponudi prodavaocu uz iste uvjete koje nudi netko treći - ovakvo pravo pripada i prvom kupcu kod in diem adicij

29. Datum in solutum

vjerovnik nije dužan primiti nešto što mu se ne duguje – ako pristane na to, njegova tražbina utrnjuje (davanje u ime plateža - datio in solutum) - kod Justinijana postoji i datio in solutum necessaria – ako dužnik nema novaca, a posjeduje zemljišta koja ne može unovčiti, vjerovnika se može prisiliti da umjesto novca primi zemljišta prema pravednoj procjeni

30. Cesija- ustup (cesija) – ugovor kojim vjerovnik (cedent) svoju otuđivu tražbinu prenosi na drugog (cesionara) - rimsko pravo poznaje samo prenošenje obveza putem univerzalne sukcesije (hereditas, bonorum possessio, adrogatio ...), no tijekom vremena su se pronašla sredstva kojima se učinak cesije postiže unatoč načelu neprenosivosti tražbina

31- Pretorsko vlasništvo

Oblikovalo se potkraj rimske republike u okolnostima intenzivnijeg razvoja pravnog prometa i i

vlasništva. Često se događalo da pravni subjekt nastoji prenjeti res Mancipi neformalnom predajom (traditio). Stjecatelj neformalnom predajom stvari koje je res Mancipi stekao jedino njen posjed koji bi se tek protekom roka dosjelo moglo pretvoriti u kvirsko vlasništvo. No dok nije protekao uzakapijski rok taj posjed nije imao pravnu zaštitu pa prenositelj nije mogao tražiti sa reindikacijom posjed natrag. Ako bi posjed stvari dosao u ruke trećeg onda stjecatelj ne bi mogao tražiti povrat stvari jer nije kvirski vlasnik.

Pretor je zbog toga stjecatelja zaštitio kao da je kvirski vlasnik. Pretor je davao stjecatelju exceptio doli (prigovor prijevara) te zbog uvrštenja takvog prigovora sudac je mogao odbiti tužiteljevu reindikaciju. Ako je stvar dosla u ruke trećeg on je mogao taj stjecatelj je mogao sa Actio Publiciana vratiti nazad taj posjed kao da je ono njegovo vlasništvo. Actio Publiciana je se mogla podici i protiv prenositelja ako bi opet stvar dosla u njegove ruke.

31. Ekstraordinarni postupak – postupak koji se odvija pre posebno izabranim pretorima, konzulima i cinovnicima bez formula, izbornih sudaca i dvodiobe postupka

32. Oporučno nasljeđivanje kod Justinijana
Razlikujemo u just pravu privatnu i javnu oporuku

a) Privatna oporuka (testamentum privatum) može biti usmena ili pisana.

Usmena se izjavljuje pred 7 svjedoka .

Pisana oporuka može biti holografška tj. vlastoručno napisana i potpisana po samom oporucitelju ili alografška koju diktira oporucitelj drugoj osobi .

U oba slučaja potrebna je prisutnosti 7 svjedoka odnosno njihov pečat

Svjedoci oporuke nisu mogli biti: bolesni, gluhojemi, nedorasli, infamni, robovi, peregrini...

b) Javne oporuke sastavljaju se u obliku svečanog ocitovanja na zapisniku u sudu ili drugim državnim uredima .

Postojale su i tzv. Oporuke sastavljene u izvanrednim životnim okolnostima Tako npr.

Kad je pandemija svjedoci dolaze jedan po jedan te tu mora biti 7 svjedoka Ako se sastavlja na selu mora biti 5 svjedoka

Kod slijepih i nepismenih mora biti i dodatni 8. svjedok

33. Lex Anastasiana

Donesena je 506. godine te se prema njoj cesionar koji tražbinu stekne kupnjom može od dužnika tražiti samo onoliko koliko je on platio , iznimka po kojoj causa cesije ipak djeluje prema ustupljenom dužniku.

34. Novacija – je ugovor između dužnika i vjerovnika kojim se dotadašnja obveza dokida time što na njeno mjesto dolazi nova obveza. Sadržaj takve obveze se prenosi na novu i novirati se može svaka obveza.

Bitno za novaciju je to da sadrži neku novotu, te se u tom pogledu razlikuje u rimskom pravu promjena vjerovnika ili dužnika i novacija kod koje ne dolazi do promjene subjekta obveze.

a) Novation inter novas personas je promjena vjerovnika te se odvija aktivnom

delegacijom. Stari vjerovnik nalaze dužniku da dug treba izvršiti novom vjerovniku. Dotadašnji vjerovnik je delegant, upućeni dužnik je delegat, a novi vjerovnik delegatar.

Ako se novacijom mijenja osoba dužnika, vjerovnik će si dati dužnu činidbu obećati od novog dužnika, tako da dotadašnji dužnik ispada iz obveze. Takav slučaj privatne intercesije se zove *expromissio*. Dotadašnji dužnik je delegant, vjerovnik delegatar, a novi dužnik delegat.

- b) *Novatio inter easdem personas*- u ovom slučaju subjekti obveze ostaju isti ali se ipak mora nešto novirati (*aliquid novi*). Važan slučaj takve novote je u promjeni pravne osnove obveze.

Ako bi dužnik ponovno obećao iznova neku obvezu, onda se postavlja pitanje da li su stranke željele da te obveze stoji kumulativno jedna pored druge ili dolazi u pitanje jesu li stranke imale volju i namjeru proizvesti novaciju.

Po klasičnom pravu kazu da je došlo do novacije, dok se u justinianovom pravu smatra da je za novaciju potrebna volja stranaka.

Pored opisane novacije po pravnom poslu postojala je u rimskom pravu i *novatio necessaria* koja je nužno spojena sa presudom.

35. *Depositum* (ugovor o ostavi) je realni ugovor kojim jedna strana (ostavodavac, deponent) predaje drugoj stranci (ostavoprimcu, depozitaru) pokretne stvari s uglavkom da ga čuvaju te da na njegov zahtjev mu vrate. Ostavo primac ne stječe ni posjed ni vlasništvo nego samo faktično držanje tj. detenciju, te stvar ne smije uporabljivat. Po zakoniku 12 ploča povrda depozitnog odnosa se kaznjavala in duplum.

Depositum je nepotpuno dvostranoobvezni ugovor. Ostavodavac ima tražbinu protiv ostavoprimca na povrat stvari, dok ostavoprimac samo može ali ne mora uvijek imati protuzahthjeve prema dponentu. Kod *Deposituma* vlada načelo *bona fidei*. Glavna ostavoprimceva odgovornost je čuvati i na zahtjev vratiti stvar, u početku odgovara samo za dolu a kasnije po just. Pravu i za culpa latu.

Zahtjev ostavodavca protiv ostavoprimca je *actio depositum directa*.

Ostavodavac je bio dužan nadoknaditi ostavoprimcu eventualne troškove npr. hranu za roba te je odgovarao za svaku krivnju i nepaznju (*dolus i culpa levis in abstracto*). Takve svoje eventualne protuzahthjeve ostavoprimac ostvaruje sa *actio depositum contraria*.

Postojala u 3 posebna oblika ostave a to su :

- a) *Depositum miserabile* ili ostava u nuzdi- ovdje ostavodavac ne može birati ostavoprimca s obzirom da se ovaj slučaj desava kad su u pitanju prirodne nepogode i nesreće. Te je pretor predvidio in duplum.

- b) *Depositum irregulare* ili nepravna ostava-u ostavi bi se mogao dati nezapečaćen novac ili neka druga zamjenjiva stvar tako da ih čuvar smije potrositi no mora ako se npr. Radi oko novca mora vratiti istu svotu. Čuvar u ovom slučaju postaje vlasnik novca te mora vratiti i sve koristi dakle kamate koje su bile neformalno ugovorene. c)

Sekvestracija

36. FORMULARNI POSTUPAK formularni postupak zamjenjuje ukočeni formalistički legisakcioni postupak – sada stranke pred magistratom u nevezanom obliku iznose tvrdnje i protutvrdnje te izabiru suca, a bitne točke spora pismeno se fiksiraju u formuli - u drugom dijelu, izabrani sudac provodi dokaze i izriče presudu prema uputi sadržanoj u formuli - formularni postupak vjerojatno potječe od parnica s peregrinima, dakle iz neformalnih poslova iuris gentium - za njih je uveden ovaj praktičniji način postupka, koji se uskoro primjenjuje i za sporove među građanima - isprva je on bio bez oslona na zakon temeljem pretorova imperija, što se mijenja: → priznat je zakonitim postupkom za rimske građane, uz legisakcioni postupak (lex Aebutia, 120. – 150. prije Krista) → zatim je legisakcioni postupak ukinut (Augustova lex Iulia iudiciorum privatorum) - prema obrascima za pojedine akcije, stranke bi u svakom sporu s pravnicima gradile formulu uz odobrenje magistrata - tako se širi uloga magistrata – sada mogu odobravati nove formule, te davati ili uskraćivati pravnu zaštitu - neke formule služe samo realizaciji pretorskog edikta i prava (actiones honorariae)

37. USUSFRUCTUS

stvarno pravo na tuđoj stvari koje daje ovlašteniku osobno pravo upotrebljavati tuđu stvar i crpsti njene plodove, ne vrijeđajući njezinu supstanciju, tj. njeno sućanstvo i ekonomsku namjenu - Paulus: "usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantia" - plodouživanje je pravo korištenja i ubiranja plodova sa tuđe stvari, čuvajući njeno sućanstvo - uzufrukt se razvio potkraj republike na području oporučnog prava, a osnivao se na više načina: o kao legat, kako bi se nekome osigurao doživotni prihod stvari ili imovine – tako pater familias svoju djecu imenuje nasljednicima, ali ženi ostavlja uzufrukt imovine (imovina će odmah pripasti djeci, ali će oni to vlasništvo u potpunosti moći koristiti tek nakon majčine smrti) o pravnim poslovima inter vivos - klasični pravnici nisu uzufrukt smatrali za služnost, a možda ni za stvarno pravo (ius in re) (iako je za zaštitu ovlaštenika postojala stvarnopravna tužba vindicatio ususfructus) – s vremenom on postaje stvarno pravo, a Justinijan ga svrstava u osobne služnosti

ODNOS VLASNIKA I UZUFUKTUARA - prava uzufruktuara: ovlašten je ubirati plodove stvari (frui), a ima i pravo uporabe stvari (uti) vlasniku ostaje samo treći atribut vlasničkog prava – pravo raspolaganja s vlasništvom (abuti) uzufruktuar ne može sa stvari raspolagati, niti stvar otuđiti, dati u zalog, osnivati služnost na njoj; ta prava pripadaju vlasniku u svrhu vršenja prava, uzufruktuar ima držanje stvari (detenciju) posjed i redovna interdiktna zaštita pripadaju vlasniku; kasnije i uzufruktuar dobiva interdiktnu zaštitu uzufruktuar ne smije bez vlasnikove dozvole promijeniti sućanstvo i redovnu gospodarsku namjenu stvari (substantia), makar bi se stvar time poboljšala, jer inače njegovo pravo prestaje (npr. ne smije pretvoriti oranicu u livadu, vinograd u maslinjak) - uzufrukt je strogo osobno pravo: o ne može se prenijeti na drugoga univerzalnom ili singularnom sukcesijom o ukoliko nije dogovoreno na kraći rok, prestaje smrću ili capitis deminucijom uzufruktuara o ipak, uzufruktuar može prenijeti izvršivanje svog prava korištenja na drugog (npr. iznajmiti kuću koju ima na uživanje) – pritom nije preneseno pravo uživanja, pa svako ovlaštenje trećeg također prestaje smrću uzufruktuara ili eventualnim ranijim prestankom njegova prava - u starom pravu, između vlasnika i uzufruktuara ne postoje obvezni odnosi - ako uzufruktuar uništi predmet uzufrukta, on odgovara kao i svaki treći koji bi to učinio (deliktним akcijama) - to je bilo nepovoljno za vlasnika uzufrukta, pa pretor sili uzufruktuara da

preuzme određene obveze na temelju ugovora - tako nastaje *cautio usufructuaria*: → to je jamstvo u obliku stipulacije koje je uzufрукtuар prije preuzimanja stvari morao dati vlasniku → sadrži obvezu uzufрукtuara da će uporabu i ubiranje plodova vršiti uredno (*boni viri arbitrato*), te da će stvar nakon prestanka uzufрукta vratiti → u uredno vršenje obveze spada: držati stvar u dobrom stanju, koristiti je prema njenoj redovnoj gospodarskoj namjeni, snositi troškove oko dobivanja plodova, snositi terete koji leže na stvari (posebno poreze) → ako unatoč urednom držanju dođe do pogoršanja stvari, ona idu na teret vlasnika - iz *cautio usufructuaria* nastaju i tužbe: o *actio ex stipulata* – obvezna tužba koja pripada vlasniku, tužba na povratak stvari i naknadu štete o *rei vindicatio* – pripada vlasniku za povratak stvari nakon prestanka uzufрукta ako nije ugovorena kaucija - kasnije su sve ove obveze teretile uzufрукtuara i bez posebne kaucije i pretorske intervencije ❖

PREDMET UZUFРУKТА - predmet uzufрукta mogu biti i nepokretne i pokretne stvari - pritom su načelno moguće samo nepotrošne stvari, jer ih po prestanku uzufрукta uzufрукtuар mora vratiti - početkom carstva, donesen je *senatus consulta* po kojem predmet uzufрукta mogu biti i potrošne stvari: → ovo nije pravi uzufрукт, stvar se ne uživa *salva rerum substantia*, niti se kasnije može vratiti → ovlaštenik stječe samo vlasništvo stvari – završetkom uzufрукta mora vratiti jednaku količinu istovrsnih stvari (*tantundem eiusdem generi*, zamjenjive stvari) → ovakav odnos je blizak zajmu, no kako je tužba za zaštitu prava ovlaštenika bila *vindicatio ususfructus* (*utilis*), klasici su smatrali da se može tužiti *quasi ex ususfructus* → tako se razvio pojam *quasi usus fructus* (*usus fructus irregularis*) - predmet

kvazi-uzufрукta kasnije mogu biti i novčane tražbine – uzufрукtuaru pripadaju vjerovnička prava utjerivanja glavnice i kamata (s tim da prestankom uzufрукta mora vratiti samo glavicu)

38.ERROR ESSENTIALIS (bitna bludnja)

da bi bludnja o činjenicama utjecala na valjanost pravnog posla, mora se odnositi na bitne okolnosti pravnog posla - mora biti bitna (*error essentialis*) – ako se odnosi na nebitne okolnosti, ne utječe na valjanost posla (npr. bludnja o datiranju ili *error in qualitate* – bludnja o svojstvima stvari, npr. znanju roba) - prema rimskim pravnicima, bitnom bludnjom smatraju se: 1) *error in negotio* - bludnja o vrsti (naravi) pravnog posla (npr. netko želi dati drugom zajam, a očitovao se kao da se radi o darovanju) 2) *error in corpore* - bludnja o predmetu pravnog posla (npr. netko hoće kupiti zemljište A, a kupio je zemljište B, ili krivog roba) - ako su obje stranke imale u vidu isti predmet, na valjanost ne utječe ako je predmet krivo nazvan ili opisan (npr. pogreška u imenu roba) - "*falsa demonstratio non nocet*" - netočan opis ne škodi 3) *error in persona* - bludnja koja se odnosi na osobu s kojom se pravni posao sklapa, odnosno na koju se on odnosi - važna samo ako je individualnost važna za sam posao (npr. kod sklapanja braka, ali ne i kod kupoprodaje) 4) *error in substantia* - bludnja o stvari (materiji) iz koje je neka stvar sastavljena, razlikuju se starije (Marcellus) i novije shvaćanje (Julijan, Ulpijan): • Marcellus: ne dolazi do ništavosti posla ako je stranka u bludnji glede stvari od koje je objekt sastavljen (npr. prodaja bakrenog predmeta umjesto zlatnog, olova umjesto srebra, octa umjesto vina) • Julijan, Ulpijan: bludnja u supstanciji prodanog predmeta ili spolu prodanog roba (*error in sexu*) uzrokuje ništavost • Justinijan: bludnja koja bi se odnosila samo na neke sporedne i nebitne okolnosti pravnog posla, nije utjecala na njihovu valjanost (npr. bludnja o datiranju ili bludnja o svojstvima stvari (*error in qualitate*))

39. CAPITIS DEMINUTIO

CAPITIS DEMINUTIO MAXIMA - gubitak statusa libertatis – povlači i gubitak civiteta i obiteljske pripadnosti; dotični postaje rob - ovdje spadaju rimski građani prodani trans Tiberim ili oni koji gube slobodu zbog kazne - rimski građanin zarobljen od neprijatelja postaje rob, no nije sigurno da li ga stiže *capitis deminutio* đ **ius post liminii** – ako bi se vratio

iz zarobljeništva, oživjeli bi svi njegovi raniji pravni odnosi (osim posjeda i braka) ň ako umre u zarobljeništvu, smatra se da je umro kao slobodan te se s njegovim nasljedstvom postupalo kao kod slobodna ňovjeka (**po fictio legis Corneliae**)

- ❖ **CAPITIS DEMINUTIO MEDIA** - gubitak statusa civitatis – pojedinac gubi civitet i obiteljsku pripadnost, ali ne i slobodu - gubi ius civile, te nastavlja Źivjeti kao Latin (iseljnjem u koloniju) ili peregrin (prebjegavanjem neprijatelju, izruŹenjem) - ovdje spadaju i kazne izгона (aqua et igni interdictio) i deportacije

- ❖ **CAPITIS DEMINUTIO MINIMA** - gubitak obiteljske pripadnosti, otpuŹtanjem iz obitelji (npr. emancipacijom) ili prijelazom u drugu obitelj - prekida se dotadaŹnja agnacija, a pojedinac gubi svoju imovinu, a njegovi dugovi i stanovita osobna prava utrnjuju - pretor ipak daje vjerovnicima moguŹnost tuŹbe: a) pomoŹu povrate u prijaŹnje stanje (in integrum restitutio) b) pomoŹu fikcije, kao da se capitis deminutio nije ni dogodila - ova capitis deminutio nestaje od Justinijana, jer je agnatska obitelj veŹ zamijenjena kognatskom

40. NOVATIO dodatno

OBNOVA OBVEZE (NOVACIJA) - obnova (novatio) – je ugovor izmeĹu vjerovnika i duŹnika kojim se dosadaŹnja obveza ukida time Źto na njeno mjesto dolazi nova obveza - sadrŹaj dosadaŹnje obveze (idem debitum) se prenosi na neku novu obvezu, a stara obveza utrnjuje ipso iure zajedno s akcesornim pravima (porucima, kamatama). - novirati se mogu obveze svake vrste (kontraktne, deliktne, utuŹive, naturalne), a nova obveza ima oblik stipulacije (novaciona stipulacija) - za novaciju je bitno da nova obveza, pored dosadaŹnjeg predmeta obveze (iter debitum) sadrŹi neku novost (aliquid novi), pa se razlikuju: a) novatio inter novas personas (qualificata) – mijenja se osoba vjerovnika ili duŹnika b) novatio inter easdem personas (simplex) – ne mijenjaju se subjekti obveze

- ❖ **NOVATIO INTER NOVAS PERSONAS (NOVATIO QUALIFICATA)** - novacija kod koje se mijenja osoba vjerovnika ili duŹnika, a dug ostaje isti - zbiva se aktivnom delegacijom o na temelju vjerovnikove upute (delegacije) duŹnik obeĹaje Źinidbu dosadaŹnje obveze novom vjerovniku o dosadaŹnji vjerovnik je delegant, upuŹeni duŹnik je delegat, a novi vjerovnik je delegatar - novacija kod koje se mijenja osoba duŹnika zbiva se pasivnom delegacijom kod koje je dosadaŹnji duŹnik delegant, novi duŹnik delegat, a vjerovnik delegatar o vjerovnik Źe si dati duŹnu Źinidbu obeĹati od novog duŹnika, a dosadaŹnji duŹnik ispada iz obveze (expromissio) o dosadaŹnji duŹnik ne mora kod toga sudjelovati, no Źesto upuŹuje treŹeg da se obveŹe vjerovniku stipulacijom

- ❖ **NOVATIO INTER EASDEM PERSONAS (NOVATIO SIMPLEX)** - novacija kod koje subjekti obveze ostaju isti, kao i predmet Źinidbe, ali se nova obveza mora sadrŹajno razlikovati od stare (aliquid novi) - vaŹan sluĹaj takve novosti sastojat Źe se u promjeni pravnog temelja obveze: ▪ npr. obvezu na plateŹ kupovnine iz kupoprodaje duŹnik pretvara u obvezu iz stipulacije ▪ time se kauzalna neformalna obveza bonae fidei pretvara u apstraktnu formalnu obvezu stricti iuris - na isti naĹin moŹe se deliktna obveza pretvoriti u nasljedivu obvezu iz stipulacije: ▪ prije pretvaranja, deliktna obveza je mogla biti aktivno i pasivno nenasljediva ▪ ako je i dosadaŹnja obveza potjecala iz stipulacije, novaciona stipulacija se morala razlikovati od nje po neĹem drugom (npr. s obzirom na mjesto i vrijeme plateŹa, ili s obzirom na dodani ili skinuti uvjet ili rok)

NOVATIO VOLUNTARIA - ako duŹnik neku obvezu iznova obeĹa u obliku stipulacije, moŹe nastati dvojba: Jesu li stranke imale volju i namjeru proizvesti uĹinak novacije, ili su htjele da unaprijed postoje obje obveze kumulativno jedna pored druge? - klasiĹno pravo to pitanje rjeŹava po objektivnim kriterijima: iz upotrijebljenog oblika nove stipulacije zakljuĹilo bi se je li doŹlo do novacije tako se bez obzira na individualnu volju stranaka, uzima da novacija postoji Ĺim bi druga stipulacija sadrŹavala aliquid novi (npr. promjenu subjekta obveze) - postklasiĹno i Justinijanovo pravo polaze od subjektivnih momenata: za novaciju se traŹi individualna volja stranaka (animus novandi) koja mora biti izriĹito izraŹena tako moŹe doĹi i do novacije ako se promijeni sam predmet Źinidbe - pored opisane novacije po pravnom poslu (novatio voluntaria), postojala je i novatio necessaria

NOVATIO NECESSARIA - nuŹno spojena s uĹinkom litiskontestacije u parnici (s presudom) – prvotni vjerovnikov zahtjev na dare (dare facere oportere) se po litiskontestaciji ukida i pretvara u procesualnu obvezu na condemnari oportere, a presudom utrnjuje i ova obveza te se pretvara u obvezu na iudicatum facere oportere (vjerovnikova osiguranja zalozima ili porucima iz prvog zahtjeva ostaju netaknuta)

41. vrste vlasništva

KVIRITSKO (CIVILNO) VLASNIŠTVO - po starom civilnom pravu postoji samo jedno vlasništvo - dominium (dominium ex iure Quiritium) – samo ono je zaštićeno civilnom vlasničkom tužbom, rei vindicatio - ta tužba sadrži tužiteljevu tvrdnju: rem Auli Agerii esse ex iure Quiritium - za stjecanje kviritskog vlasništva traže se 3 pretpostavke: 1) da stjecalac bude rimski građanin – osoba s ius commercii (Latini, a od peregrina samo oni kojima je to pravo, npr. ugovorom bilo naročito podijeljeno) 2) da se radi o podesnom objektu – sve pokretne stvari in commercio, od nekretnina samo zemljišta u Italiji (ager Romanus; s njima su izjednačena zemljišta izvan Italije kojima car daje ius italicum; oslobođena od fiska) 3) da se stječe na propisani način – kod res Mancipi to je formalistički način stjecanja civilnog prava (mancipatio, in iure cessio), a kod res nec Mancipi dovoljan je neformalni akt stjecanja po ius gentium (traditio kao neformalna predaja stvari u vlasništvo)

PRETORSKO ILI BONITARNO VLASNIŠTVO (in bonis habere) - nastaje potkraj republike u doba najrazvijenijeg prometa i trgovine, kad su formalistički načini prenošenja vlasništva na res Mancipi postali nepraktični - zato se otuđivanje na res Mancipi često vršilo neformalnom predajom (traditio): o u tom slučaju, dosadašnji vlasnik zadržava kviritsko vlasništvo – zato što je za otuđivanje res Mancipi trebalo izvršiti Mancipaciju ili in iure cessio o stjecalac bi tradicijom na res Mancipi dobivao samo posjed – on bi se u vlasništvo pretvorio tek po proteku roka dosjelnosti (dotad bi njegov posjed bio po civilnom pravu nezaštićen, pa mu je otuđivač kao kviritski vlasnik mogao vlasničkom tužbom posjed oduzeti, makar je stjecalac možda već isplatio kupovninu za predanu i traditiranu stvar) - ako bi tako stečeni posjed iz ruku takvog stjecatelja dospio u ruke trećeg, on nije mogao potraživati stvar od trećeg jer nije bio civilni vlasnik – prema tome, ne pripada mu rei vindicatio - pretor takvog stjecaoša štiti ekscepcijom doli (prigovorom prijave) koja se zove exceptio rei venditae ac traditae - prigovor da je stjecaošu stvar bila prodana i predana iako nije bio izvršen civilni prijenos vlasništva daje se protiv otuđivaoca koji bi kao kviritski vlasnik zatražio povratak stvari reivindikacijom zbog ove ekscepcije, sudac mora odbiti tužiteljevu reivindikaciju - ako stvar doprije u ruke trećih, pretor bonitarnom vlasniku (stjecaošu) daje actio Publiciana: njome on može tražiti povratak stvari od trećih, kao da je ona njegovo vlasništvo ta tužba se temelji na fikciji – kao da je već protekao rok za stjecanje vlasništva uzukapijom ova tužba daje se i protiv otuđivaoca-vlasnika ako stvar opet doprije u njegove ruke – tad se njegova exceptio dominii suzbija replikacijom rei venditae ac traditae - opisani stjecalac ima sličan položaj kao civilni vlasnik, a stvar je trajno u njegovoj imovini – drži ju in bonis suis (in bonis habere) - otuda naziv bonitarno vlasništvo - dosadašnji vlasnik zadržava samo puko ime vlasnika, nudum ius Quiritium - pravo vlasništva bez praktične koristi (prelazi na bonitarnog stjecatelja uzukapijom, koji tada postaje kviritskim vlasnikom) - u postklasičnom i Justinijanovom pravu nestaje dupliciteta vlasništva jer se civilno pravo stapa s pretorskim, a po Justinijanu je formalno ukinuta razlika između res Mancipi i res nec Mancipi koja je dovela do bonitarnog vlasništva, no actio Publiciana je zadržana – štiti poštenog (uzukapionog) posjednika od svih slabijih posjednika

➤ **PROVINCIJALNO** - razvija se teritorijalnim širenjem Rima na provincije – domaći stanovnici i rimski građani od države dobivaju ta zemljišta na uživanje i obrađivanje uz plaćanje daća (stipendium, tributum) - oni na toj zemlji stječu pravo koje se prenosilo na nasljednike te postaje isto kao i kviritsko – štiti se vlasničkim tužbama (akcijama in rem,

analognim reivindikaciji) - Gaj to pravo naziva posjedom ili uživanjem (possessio vel ususfructus) - stoga i ova razlika nestaje od Justinijana, jer provincijalno vlasništvo materijalno postaje istovjetno kviritskom

PEREGRINSKO - kad je nestala prvobitna bespravnost stranaca, a pogotovo kad su peregrini postali pripadnici rimske države, ukoliko im nije bio dodijeljen commercium, peregrini nisu mogli stjecati kviritsko vlasništvo, no praetor peregrinus i provincijalni namjesnici štitili su njihovu imovinu analogno kviritskom vlasništvu - prema Gaju u njihovim gradovima i državama, pripadalo im je vlasništvo po njihovom nacionalnom pravu, ukoliko im je to bilo priznato po rimskim zakonima (ova razlika nestaje od konstitucije Karakale) - stoga Justinijanovo pravo poznaje samo jedan tip vlasništva (dominium, proprietas), a ono se redovno prenosi tradicijom

42. gajeve institucije

Gaius - njegovo najvažnije djelo su Institucije u 4 knjige (Institutionum commentarii quattuor) o to je jedino klasično djelo koje je u cjelini sačuvano u gotovo nepromijenjenom obliku i služi kao gotovo jedini izvor za poznavanje rimskog procesa (legisakcionog i formularnog). o Institucije su napisane oko 161. g. i namijenjene su pravnoj poduci o sve pravo sistematski je podijeljeno na osobno, imovinsko i procesualno; podjela je i na res Mancipi i res nec Mancipi o rukopis Institucija pronašao je Niebuhr 1816. u knjižnici u Veroni, a dopune su pronađene u Kairu 1933. o osim Institucija, važna Gajeva djela su i Res cottidianae ili Aurea, no sumnja se u njihovo podrijetlo o na trodjelni Gajev sistem izrađene su kasnije i Justinijanove Institucije (osobno, imovinsko, procesno pravo - personae, res, actiones)